ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 އޮކްޓޫބަރު 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޮތެއް ހޯދަންޖެހިދާނެ" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހުރަހަޅާފައިވާ ސާފު ހުރަހެޅުމެއް ނޫންކަމާއި، އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ ކުރި ޚަރަދެއް ނެތުމުން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކުންނާއި ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ދަރުސްވެސް އެ ވަޢުދު ތަންފީޒުކުރުވުމުގެ ހަމައެއް ނެތްކަން ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާތިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކޮށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަރުބީލަ" ކިޔާ އުޅަނދު ވިޔަފާރިއާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، މުޙައްމަދު ގޮތުގައި ސަޕޯޓުދެއްވާ ކޮސްޓަރިކާ ޕްރޮޖެކްޓް ނިސްބަތް ގޮތެއްގެ ހުރަސްތަކެއް ހިއްސާކުރާއިރު، (ހަމަތަ ވައްކަރ) އާއި މުޙައްމަދު ވިޔަފާރިއާ އަދި ދުރު ފުރުގު ހުރި ފަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓްފަދަ ގޮތަކުން ދިޔައީ ގޮތެއް ހޯދަންޖެހިދާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެއީ އެ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ ނިސްބަތުން އޮތް ފައިސާ ބަލާކަމަށް ކަނޑައަޅަން މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދަން ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، މުޙައްމަދު ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތަށް އަތުވެސް ސަޕްލައިކުރާނެ ނިސްބަތަކަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދެން ކޮންޓްރެކްޓްގެ ގޮތަށް ސީދާ ފައިސާ ދައްކައި، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި މުޙައްމަދު ޢުމުރަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ހަމައެކަނި އިލްތިމާސްކުރުމަށް ދީފައިވެއެވެ. 3 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ކުރިއަށް 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އޮޅުވައި 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ފާހަގަކޮށް، 31 މާޗް 2015 ގެ ކުރިން ދެއްކުމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސާފުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެ އީމެއިލަށް ދިން ޖަވާބުގައި، އެހާ ފައިސާ ވަގުތުން ސްޓޮކުކުރަންވާނެ އިމްތިޔާޒާއި ނުހުންނަކަމަށް، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ފައިސާ ދޭންޖެހޭ އިލްތިޒާމެއް ނޫންނަމަވެސް، ހަމަތަ ވައްކަރ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ޖ. ޕ. އަރޯރާ ސިންގް އިންވެސްޓްކުރި "ބަރުމީޑަ" ވިއްކާފުމުގެ މުޢާމަލާތާ ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އޭ އުޖޫރު ކުޅަ އަގެއްގައި ވިއްކާފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އޭނާ އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތް ދަރަނިވެރިކަން ހޯދުމަށް އެދި، ޖ. ޕ. އަރޯރާ ސިންގް ދައުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ މައްކަން ދެފުށުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާތީ، އެ ފައިސާއަކީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން މަދަނީ މުޢާމަލާތެއް ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޖ. ޕ. އަރޯރާ ސިންގް އަށް US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޙުކުމްކުރި ޙުކުމްކުރުމަކީ، ތާރީޚުގެ ނުކުތާ ދިނުމަށް ޙުކުމްކުރަންޖެހޭ ފައިސާއަކަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނުމުން، އޭގެ ތާރީޚުގެ ނުކުތާ އަދި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަގެއް ނުކުތް ޙުކުމްކުރެވިފައިވާކަން ޖ. ޕ. އަރޯރާ ސިންގް އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބުނެވުނު އިޤްރާރެއް ބަދަލުކުރުވުން އިނގޭގައި، ޖ. ޕ. އަރޯރާ ސިންގް އާއި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވިޔަފާރި ނިޒާމާ ގުޅޭގޮތުން ދެފުށުގެ އެއްބަސްވުމާއި ވިޔަފާރިފައި ނުވާކަން؛
3. ދައުވާގެ މިޒާކުރިކަން ބަދަލުކޮށްފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޤްތިޞާދު ޖ. ޕ. އަރޯރާ ސިންގް އަށް އެ ފަދަ ލިބިފައި ހުރިކަން؛
4. ދައުވާ ވިއްކާފުމުގެ މުޢާމަލާތް ޖ. ޕ. އަރޯރާ ސިންގް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނިޔަތް އެނގިގެން، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއެކު ފޯނުން ގޮތުން ބަދަލުވާފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ނުހިމެނޭކަމުގެ ހެކިތަކާއި، ޚުލާޞާއަށް އެކިއެކި ގޮތްގޮތުގެ މަސްދަރު މި މުޢާމަލާތުގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤެއް ނުކުރެވޭނެކަން؛
5. ފޯނުން ގޮތުން ބަދަލުވާ އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާ ބާވަތުގައި، މި ޙުކުމްކުރުމުގައި މުގާބިލުގެ އަތުގައި ޝަރީޢަތުން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތުމެވެ؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޢ.ތ. ހަޔާ ސިވިންގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކަކީ، ކޮންމެ ނުކުތާއަކާގުޅޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޢ.ތ. ހަޔާ ސިވިންގެ އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ވާހަކަ ދެކެވުނު ގޮތުން ބަސްދިނުމުގެ އޮޅު ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އިޖުތިމާޢުގައިވާ "ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހިގެން" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ނެތްކަމެއް އަދި އޮޅުން ނެތިގޮސްފައިވާ އެއް އިބާރާތެއް ކަމަށާއި، އެއީ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ބެލިދާނެ ތަނެއް، ޢ.ތ. ހަޔާ ސިވިންގެ އިޤްރާރު ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިޔަތް އަޅުވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އިޤްރާރެއްގެ ގޮތުގައި ދެންނެވުން ޢ.ތ. ހަޔާ ސިވިންގެ ސާފު ބަސްކަން ފާޅުކޮށްދީފައިވާތީ، ދެފަރާތް ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮސީޖަރަލް އެސެސްމަންޓް މަސްދަރުގެ ހުކުންތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް، އެ މަސްދަރަށް މި މައްސަލައިގައި ބަރަދު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ލިޔުމުގެ ގޮވާލައިން އެހަމަވީ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތު ކޮށްފައިވަނީ ސިޔާ ޢ.ތ. ހަޔާ ސިވިންގެ ޙަވާލަތު ދެލިސިއްޓު ގޮތަށް އާ ދުރުދުރު ފަހަރަ ދެކެވިގެން ކަމަށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެފައިވާ ފައިސާ ބަލަހައްޓައިގެން ޢ.ތ. ހަޔާ ސިވިންގެ ކޮށް ޕަޔަވައި ނިކަންނަ ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮސީޖަރަލް އެސެސްމަންޓް ފެއިލްވިއެއްކަމަށް އުޞޫލާއި، އެހެނިކަން ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ ދަށުން މި އުޞޫލު ފެލްސިފޯކަށް ހަމައެކު ދުވަސްދުވަހައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުޞޫލާ ދަށަން ދަރަނިދެއްކުމަށް އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މިނިވަންގެ ވައްދަލު އޮންގެ މައްސަލަތާ ދަރަނިން ކުޑަ" މި މާނައިގައި ޚިޔާލު ދަސްތޫރުގެ ބަރުޤުރުވެއް އޮންނާނީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަދަނީ ވައްދަލު ދަރަނިން އެކުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބޭނުމަށް ޚިޔާލު މާތް ނަބިއްޔާގެ ބަރުޤުރުވެއް ނޫން ކަމަކަށް، މުޤާބިލުއް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްސަލަ ބަލާފައިވާ ނުވާ ވައްދަލު ފުރިދުން ހާޟިރުވެފައި ހަމައެކަނި އަނގަބަހުން ގޮތެއް ކަމަށާއި، ވައްދަލު ފަރާތުގެ ނުރުހުމުގައި އޮފީސް ވައްދަލު ޚިޔާލު ގޮތުން ހާޟިރުކުރުވުން ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބަލާން ވަކިން ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް، އެއްބަސްވެ ފަނޑިޔާރުގެ އިއްތިފާޤުން މަޖިލިސް ފަނޑިޔާރު އަދި ޝަރީޢަތް ހިނގައިން ފަނޑިޔާރު ބިނާކުރެއްވި، 14 އެޕްރީލް 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓެމްޕްޓް އޮފް ކޯޓު ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުރަހަކާ ހުރަހެޅުމުގެ، އެ ހުރަހެޅުން ކަމުދިޔަ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓެމްޕްޓް ކުރުވާނެއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުރަހެޅުމަކީ އެހެން ނުފޫޒުގޮތަކަށް ނުވަތަ ތަފާތު ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުރަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަރަބަރުކުރުމުގެ އުފެއްދުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގައި ހުރަހަކާ ހުރަހެޅުމަކަށްވާނެއެވެ.

3. އަދި ބާރު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން، ކޯޓު އިދާރާތަކުގައި، ޝަރުޢީ ޢަދުލު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރާންދާނެ، ފައިލް ދައުވާގެ "ގޮތުގައި ހިންގާ ޤަރާރު" ކަމުގައި ބުނާ ހަމަ ދަރަޖައެއް ހުރި ވަކި ބަސްތައް ހަމައަށް ނުވާކަމަށް އެއް ހަމައަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. އެއީ ކޮންޓެމްޕްޓް އޮފް ކޯޓު ހުރަހަކާ ހުރަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޮންޓެމްޕްޓް އޮފް ކޯޓު ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުރަހެޅުމުގެ ޤަބޫލުކުރާކަން ކަނޑައަޅާ ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ޤަބޫލުކުރާކަން އެންގުމަކުން ބުރަދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމަކީ އިތުރުގޮތެއް ނުވަތަ ސަރުކާރެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުރަހަކާ ފަރާތުން އެ ހުރަހެޅުން ޤަބޫލުކުރާނަ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމެއްނަމަ، ޤަބޫލުކުރުމުގެ އެހީތެރިކަން ދެވޭނެއެވެ. ޤަބޫލުކުރާނަ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރާނީ ޢާންމުކޮށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަކުން ކަމަށް ބަލާ ގޮތަކީ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުރަހެޅުމަކީ އިޖުތިމާޢީ ދިރިއުޅުމުގެ ކުރިން، ހުރަހެޅި ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތަށް ޝަރުޢީގޮތުން ނިމުނުކަން ސާބިތުކުރެވެން ބޭނުން، އެ ހުރަހެޅުމަކީ ނިމުނު އަޅައިލެވިފައިވާކަމަށް، އެ ހުރަހެޅުމުގެ މައްސަލަ ކޮންޓެމްޕްޓް އޮފް ކޯޓަށް ނުފެތޭނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިހާރު ކުރިޔަށް ފެށިއްޔާ (2016/SC-A/16 [2021] SC 51) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުވާ ކޮންޓެމްޕްޓްގެ ދުވަހު ވާހަކަ އެންމެ ބޮޑު ދިރިހަމަތަކުގައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ނުވަތަ، ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކޮންޓެމްޕްޓްގެ މުއްދަތުގައިވާކަމަށް ބެލޭކަން ނެތެވެ. ފަހުން ދިރުމަށް އިތުރުވެފައި ނޫނީ ނިންމާލާކަމަށް، އެކަން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތެއް ނުވާކަން، އަދި ހަމައެކަނި ފަރާތުން ސާބިތުކުރުމުގެ ޤަބޫލުކުރެވިފައިވާނަމަ، އެހެން އުސޫލެއް އުފެދިފައިވާކަމަށް ބެލޭކަން ނެތެވެ.

8. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވަޢުދުގެ މަޤާމުވަނީ، އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ކޮށްދިނުމަށް، ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ލިބޭގޮތް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަކުން މުސްތަޤްބަލުގައި ދުރުހެލިވުމަށް، ވަޢުދުވާ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ބަސް ބަހެއެވެ. އެއީ ވަޢުދުވާ ފަރާތުގެ އިލްތިޒާމު ޙަވާލުކުރެވޭ.

9. ވަޢުދު ފުއްދުމަކީ އަޚްލާޤީ ޒިންމާއެއްކަމާމެދު ފުޤަހާ އިޖުމާޢުވެގެންވާ މާއްދާއެއް ނިގުޅައި ޒާތުވެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ވަޢުދު ފުއްދުމަށް މަޖުބޫރުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މާލިކީ މަދުހަބުގައި ފުޤަހާ ޢިޚްތިލާފުވެފައިވެއެވެ، ފިޤުހު އިޖުތިހާދުގެ ޒާތުގެ ވަށައިގެންނަވައެވެ.

10. ''މިނިވަނާގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަންޏެކެވެ'' (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބުނުމަކީ، އެ ބުނުމުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ޢާދީ މާނަ ނަސިހަތްތާގެ ބަރިޕޮތުގައިލައިކަމަށް ބަލައި ފުރުޞަތުކަމަކަށް ހިފާފައި އޮތްނަމަވެސް، އެއީ އެ މާނަ ނަސިހަތްތާގެ ބަރިޕޮތުގައިވާ ހުރުމެވެ. އެއީ ޝަރީޢަތުގެ ޤަވާޢިދުގައި ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހުއްދަކަމުގެ މައްސަލަ ފަދަ، މުޤާބިލުން ނުވާ އަދި އޭގެ މައްސަލަ ބަދަލުދެވޭ ނުވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވަޢުދުވި މީހާގެ ނުރުހުމުގައި އެގޮތަށް ވަޢުދު ފުއްދުން ދީނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރާ ޝަރުޢީ ހުކުމެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމިކް ފިޤްހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ޝަރުޢީގޮތުން ގުޅުވައިގެން ކުރާ ވަޢުދެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވަޢުދު ވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމެއް ކުރިއަށްދާނަމަ، އެއްފަރާތަކުން ކުރާ ވަޢުދު ފުއްދުން ދީނީ ގޮތުން ލާޒިމުވެއެވެ. ވަޢުދު ލާޒިމުވުމުގެ މާނައަކީ، އެ ވަޢުދު ފުއްދުން ވާޖިބުވުމެވެ. ނަމަވެސް އުޒުރުވެރިނުވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހެއެވެ.

13. ވަޢުދު ދައްކުމާ ގުޅޭގޮތުން ބިނާވަނީ ގުޅޭ ސިފާ ވާހަކަ ދައްކައި، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރި ޢަމަލުތަކަކީ، ވަޢުދަށް ބިނާކޮށްގެން ކުރި ޢަމަލުތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ތަޢާރަފްކުރެވޭ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނެތަސް އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ވަޢުދެއް ކުރާ ފަރާތަކުން އަނެއް ވަޢުދަށް ބިނާކޮށް، އޭގެމަތިން ކަމެއް ކުރުމަށްފަހު ނަމަވެސް ކަމަކުން މަނާވެގެންނުވާނެ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވީ ހިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުން އިސްޓޮޕަލްގެ ގޮތުގައި މަނާވެގެންވެއެވެ. އެ މަފްހޫމް ބޭނުންކުރެވޭނީ، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ކުރިން ގާއިމުވެފައި ހުރި ގާނޫނީ ގުޅުމެއް ނުވަތަ ތަޢައްލުޤެއް ހުރި ޙާލަތެއްގައި ވާކަމަށާއި، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ވަޢުދު ދައްކުވާ ފަރާތާ އިތުބާރުކޮށް ކަމެއް ކުރިއަށްގެންދާ ޙާލަތެއްގައި ދިފާޢުގައި އެކަށީގެނެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް ސިލޯން ލިމިޓެޑް ވ. ސަލްޒަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތް ގޮތުން، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ތެދުވެރިވާ ވަޢުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލުގެނައުމަށް އަންނަ ފަދަ ގޮތަކަށް އެއަށް ބަދަލުގެނައުން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދުތަކެއް ވާނަމަ، ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބިނާކޮށް އެއްގޮތްވެގެން ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަމަ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވާނެކަމާއި، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ދިފާޢުގެގޮތުން ކަނޑައަޅާފައެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޙަބީބުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު ތަޠްބީޤުކުރެވޭނީ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ދެފަރާތާ ވަޢުދަކީ ވަޢުދު ދައްކުމުގެ ފަރާތުން އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަންކަން ތަރުތީބުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ (ރިލަޔަންސް) ވަޢުދަކަށް ވާނަމަ، ވަޢުދު ދައްކުމާ ގުޅިގެން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުރި ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޙާލަތު މާލީ ގޮތުން ނަޒަރިއްޔާ އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާނަމަ، ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފުވާނޭ ޙާލަތު ހިފެހެއްޓުމަށް ހަމަހަމަކަން ގާއިމުވާކަމާއި ވަޢުދު އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އިންސާފު ކަމުގައިވާ ޝަރުޠުތަކެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރީސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޢާމުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ފޮތެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ، ވައުދުގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވެފައި އޮތުމާއި، އިންސާފުވެރިކަން ނެތިވެ ނުދިއުމުގެ މައްޗަށެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކާގެ ރިސްޓޭޓްމަންޓްގެ ދަށުން މި އުސޫލު ތަޠުބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދެމެދުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރަށް ދާންޖެހޭފަދަ އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޙަމީދު ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު 2016/SC-A/16 [2021] SC 51

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޙަމީދު (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ފުރިހަމަކުރުމާ އަދި ޤާނޫނު ބަދަލު ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުމަށް ލާޒިމްވާ އުސޫލުތައް މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އުނބުރުވުމަށް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތިއްޔާ، ޤާނޫނު ބަދަލު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އުނބުރުވުމަށް [2026] SC 38 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ވ. ސަވްބަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އާއި ސަވްބަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ވައުދުވި ފަރާތުން ދެފައިވާ ވައުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވައުދަކަށް ވެސް؛
2. ވައުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވައުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތީން އަމަލުކޮށްފައި ވެސް؛
3. ވައުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވައުދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުމަކީ، އަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވެސް؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމުވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ވައުދުވި ފަރާތުން ދެފައިވާ ވައުދަކީ، އުމަމްކޮށް އަނގައި (ވައުދު ޙައްޤުވި) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވައުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި ކަންކަން ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ ހާލަތެއްގައި (ސިވިލް ލިޓިގޭޝަން) ވައުދުފުއްދުމުގައިވެސް؛
2. ވައުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތުން، އެ ވައުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވައުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި، (މާލީގޮތުން ނުވަތަ ގެއްލުން) އަމަލުތަކެއް ކުރުން؛
3. ވައުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުނުކުރެވުނުކަމުގައިވާނަމަ ދެކިގެން، ވައުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތުން ކުރި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އެފަރާތަށް މާލީގޮތުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާނެކަން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފަށް ބަލާއިރު ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް، ވައުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ވައުދުވި ފަރާތަށް އަންގަން ކުރެވިދާނެކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް ދުނާ ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުލް ދުނާ އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައިގައި ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަދަނީ މުރާފަޢާތުގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛
2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަދަނީ މުރާފަޢާތުގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަން ބުނާ ބުނަމުން ނުފޫޒުކަމުގައި، ވަކި ކަމަކަށް ދިމާއަށްޓަކައިކަން ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުފެދޭ ގޮތުން ބަދަލުވީ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަން؛ މިއެވެ.